

0004349-37.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 651/2015 - 40º Distrito Policial - Vila Santa Maria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO MASSARO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

MARCO ANTONIO MASSARO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como no incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004349-37.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004349-37.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 651/2015 - 40º Distrito Policial - Vila Santa Maria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO MASSARO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

MARCO ANTONIO MASSARO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como no incurso no artigo 155, caput, Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de julho de 2015, por volta das 16 horas, subtraiu, para si, do estabelecimento comercial denominado "Assaí Atacadista Ltda.", situado na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nº 1927, Casa Verde, nesta Capital, um carrinho de transporte de mercadorias, avaliado em R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

A denúncia descreve o fato criminoso da forma que segue: "apurou-se que na ocasião dos fatos, o indiciado, agindo com nítido "animus furandi", adentrou no estabelecimento supracitado e subtraiu um carrinho de transporte de mercadorias, evadindo-se, em seguida, do local. "

A denúncia foi recebida em 26.09.2018 (fls. 91), o réu foi citado por edital e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 104).

Em 15.03.2022, o réu foi localizado e citado pessoalmente (fls. 148), motivo pelo qual o processo retomou sua marcha, com apresentação de resposta à acusação (fls. 152/156) e designação de audiência de instrução, debates e julgamento. Nesta, foi colhido o depoimento do representante da vítima e declarada a revelia do acusado.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. As partes apresentaram suas alegações finais, oportunidade em que ambas pleitearam a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento Decido.

A pretensão ministerial é improcedente.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), de tal sorte que "a sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade" (Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, Da prova no Processo Penal, 1994, p. 64).

Nos dizeres de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, referida certeza consiste na "conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33) que a 'íntima convicção', como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples crença" (Jurisprudência Criminal, Forense, 1982, nº 446).

No âmbito processual penal, a presunção de inocência tem ressonância no princípio do in dubio pro reo, o qual impõe ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal do réu (art. 156 do CPP).

No caso dos autos, a prova oral não trouxe a segurança necessária quanto à efetiva prática delituosa. Isso porque somente foi ouvida uma testemunha, o representante da vítima, que nada se recordou dos fatos.

Nesse sentido, Nélcio Pereira dos Santos declarou: casos como esses aconteceram naquela época, mas não sei dizer sobre esse fato específico.

Diante desse cenário, entendo que, no caso concreto, não foram coligidos em juízo elementos cabais e seguros quanto a caracterização do crime, impondo-se o desfecho de improcedência.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, por via de consequência, ABSOLVO o acusado MARCO ANTONIO MASSARO, qualificado nos autos, da

imputação que lhe foi feita, e assim o faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Órgão do Estado, o Ministério Público não paga custas, notadamente em procedimento processual penal. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivem-se com todas as anotações e comunicações de praxe.

Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA